

♦ BẢN MẪU DỰ THẢO XEM TRƯỚC DÀNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ / INVESTOR PREVIEW ♦

(Áp dụng cho dự án After Hours Modern Dining – 08 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ KINH DOANH

DỰ ÁN: NHÀ HÀNG AFTER HOURS – MODERN DINING

Số: [MÃ_HD]/2026/HĐĐT-AFTERHOURS

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại Trụ sở Nhà hàng After Hours, TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 nước CHXHCN Việt Nam;
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;
– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Giấy chứng nhận ĐKKD số 41U8031234 của HKD After Hours;
– Căn cứ vào Đề án Khả thi Dự án After Hours Modern Dining và sự thống nhất tự nguyện của các Bên.

CÁC BÊN THAM GIA KÝ KẾT:

BÊN A: BAN SÁNG LẬP & ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN AFTER HOURS

Tên đơn vị: **HỘI KINH DOANH AFTER HOURS (DỰ ÁN AFTER HOURS MODERN DINING)**
Giấy phép ĐKKD: Số 41U8031234 do Phòng TC-KH UBND Quận Bình Thạnh cấp ngày 15/06/2024
Mã số thuế: 888888888-001 do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cấp
Địa chỉ mặt bằng: Số 08 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: **Ông ĐỖ MINH SƠN** | Chức vụ: Quản lý Điều hành / Đại diện Ban Sáng lập
Số CCCD / Ngày cấp: 066303005375 cấp ngày 01/03/2023 tại Cục CS QLHC về TTXH
Điện thoại / Email: 0386 714 512 | afterhours06@gmail.com / contact@afterhours.vn

BÊN B: NHÀ ĐẦU TƯ / CHỦ ĐẦU TƯ (INVESTOR)

Tên Tổ chức / Cá nhân: [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ / TỔ CHỨC ĐẦU TƯ]
Số CMND / CCCD / MST: Cấp ngày: .../.../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Người đại diện (nếu là cty): Ông/Bà: Chức vụ:
Điện thoại / Email: /
Số tài khoản nhận lợi nhuận: STK: tại Ngân hàng

Hai bên thống nhất thỏa thuận và ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với các điều khoản chi tiết sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ QUY MÔ DỰ ÁN HỢP TÁC

- 1.1. **Mục đích:** Bên B tham gia góp vốn đầu tư cùng Bên A để xây dựng, thiết lập và vận hành dự án Nhà hàng Modern Dark Dining mang tên **AFTER HOURS**.
1.2. **Địa điểm triển khai:** Số 08 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
1.3. **Quy mô kết cấu:** 01 trệt, 02 lầu (120m²/tầng, tổng diện tích sàn 360m²):
• **Tầng trệt (120m²):** Khu giữ xe chuyên biệt (sức chứa 25 - 30 xe máy) và lối check-in.
• **Tầng 1 (120m²):** Không gian ăn uống (45 - 50 khách), Quầy lễ tân/POS, Bếp mở (Open Kitchen chuẩn SOP).

- **Tầng 2 (120m²):** Không gian ăn uống (40 - 45 khách), Quầy nước nhỏ pha chế Mocktail & Soda.
- **Tổng sức chứa phục vụ:** 85 - 95 khách/lượt. Giờ phục vụ: 12:00 PM – 12:00 AM (Xuyên đêm).

ĐIỀU 2: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU PHÂN BỐ (CAPEX + OPEX)

2.1. **Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án: 2.800.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: *Hai tỷ tám trăm triệu đồng chẵn*).

2.2. **Cơ cấu phân bổ nguồn vốn theo Đề án khả thi:**

STT	Hạng Mục Đầu Tư	Ngân Sách (VNĐ)	Tỷ Lệ	Ghi Chú
1	Thiết bị bếp, nội thất & bàn ghế 3 tầng	728.100.000	26,00%	Chi tiết bóc tách
2	Cải tạo, hoàn thiện thô, hút khói, trần sàn & decor	350.000.000	12,50%	20-25 ngày thi công
3	Đặt cọc & tiền thuê mặt bằng ban đầu	240.000.000	8,57%	Cọc + tháng đầu
4	Nguyên vật liệu & hàng hóa mở bán đợt đầu	100.000.000	3,57%	Mega / Annam G.
5	Marketing, truyền thông & sự kiện Grand Opening	120.000.000	4,29%	KOLs / Tik Tok
6	Giấy phép ATTP, PCCC, phần mềm quản lý POS	60.000.000	2,14%	Đầy đủ pháp lý
7	Đồng phục nhân diện & Đào tạo nghiệp vụ	31.900.000	1,14%	23 nhân sự
8	Quỹ chi phí nhân sự bảo đảm 03 tháng đầu	705.000.000	25,18%	235 tr/tháng x 3
9	Vốn lưu động dự phòng rủi ro	465.000.000	16,61%	Phao cứu sinh
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN		2.800.000.000	100,00%	-

2.3. **Tỷ lệ tham gia góp vốn của Bên B:**

- Số tiền góp vốn: **[Số_Tiền_Bên_B_Góp] VNĐ** (Ví dụ: Suất chuẩn 400.000.000 VNĐ tương ứng 14,29% sở hữu).
- Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp tại Dự án: **[... %]**.

2.4. **Tiến độ góp vốn của Bên B:**

- **Đợt 1 (40% giá trị vốn):** Ngay sau khi ký hợp đồng chính thức để tiến hành giải ngân mặt bằng và cải tạo thô.
- **Đợt 2 (40% giá trị vốn):** Sau 15 ngày kể từ Đợt 1, khi hoàn tất phần thô và tiến hành lắp đặt trang thiết bị bếp, bàn ghế.
- **Đợt 3 (20% còn lại):** Trong vòng 03 ngày trước ngày Soft Opening để nhập kho nguyên liệu và chạy thử nghiệm.

ĐIỀU 3: CHÍNH SÁCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1. **Chỉ tiêu tài chính mục tiêu (Kế hoạch kinh doanh chuẩn):**

- Doanh thu kỳ vọng: **700.000.000 VNĐ/tháng** (tương ứng 65 - 70 khách/ngày; Bill TB: 325.000 - 350.000đ/khách).
- Food Cost định mức: **35% doanh thu** (~245.000.000 VNĐ/tháng). Gross Profit: 65%.
- Chi phí vận hành cố định (OPEX): ~350.000.000 VNĐ/tháng (Nhân sự 235tr; Thuê MB, điện nước, POS, marketing 115tr).
- Doanh thu điểm hòa vốn (BEP): **492.000.000 VNĐ/tháng** (~51 khách/ngày).
- Lợi nhuận ròng dự kiến phân bổ: **~100.000.000 VNĐ/tháng** (~1,2 tỷ VNĐ/năm).

3.2. Cơ chế phân chia lợi nhuận ưu tiên hoàn vốn cho Nhà Đầu Tư (Payback Accelerator):

- Giai đoạn 1 (Thu hồi vốn):** Dành 85% **Tổng Lợi Nhuận Ròng** hàng tháng để chi trả cho các Nhà đầu tư theo tỷ lệ vốn góp cho đến khi Bên B hoàn lại đủ 100% số vốn góp ban đầu.
- Giai đoạn 2 (Sau khi hoàn vốn):** Toàn bộ Lợi nhuận ròng được phân chia đúng theo **Tỷ lệ sở hữu vốn thực tế [...%]** xuyên suốt thời hạn hợp tác.

3.3. **Kỳ chi trả lợi nhuận:** Định kỳ ngày 15 hàng tháng qua tài khoản ngân hàng chỉ định của Bên B.

3.4. **Minh bạch số liệu (Cloud POS & P&L Report):** Bên A cung cấp tài khoản Read-Only trên hệ thống POS/ERP để Bên B theo dõi doanh thu và lượng khách theo thời gian thực (real-time); gửi Báo cáo P&L có chứng từ đối soát trước ngày 10 hàng tháng.

ĐIỀU 4: PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN

4.1. Trách nhiệm & Quyền hạn của Bên A (Ban Điều Hành After Hours):

- Toàn quyền điều hành hoạt động thường nhật: quản trị bếp, thực đơn 6 món khai vị - 6 món chính - 4 món chia sẻ - 5 tráng miệng - đồ uống signature, kiểm soát food cost và tiêu chuẩn ATTP/PCCC.
- Tổ chức và quản lý bộ máy 23 nhân sự (Quản lý, Bếp trưởng, Bếp phó, NV Phục vụ, Thu ngân, Pha chế, Bảo vệ).
- Thực hiện đúng chiến dịch Marketing 120 triệu đồng trong tháng khai trương và duy trì nhận diện thương hiệu.
- Chịu trách nhiệm bảo toàn và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro 465 triệu đồng đúng quy chế khi doanh thu dưới mức hòa vốn.

4.2. Quyền hạn & Nghĩa vụ của Bên B (Chủ Đầu Tư):

- Đóng góp vốn đúng hạn và đầy đủ theo quy định tại Điều 2.
- Có quyền giám sát tài chính, kiểm tra báo cáo kế toán, đối soát doanh thu bất kỳ lúc nào.
- Tôn trọng quyền quyết định về mặt chuyên môn ẩm thực, công thức và quy chuẩn dịch vụ của Bên A, không can thiệp vào vận hành tác nghiệp trực tiếp tại nhà hàng.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THOÁI VỐN (EXIT STRATEGY)

5.1. **Thời hạn hợp đồng: 05 (năm) năm** kể từ ngày ký. Sau thời hạn trên, hai bên ưu tiên gia hạn hợp tác theo mặt bằng thuê.

5.2. **Điều khoản thoái vốn:** Sau 12 tháng kể từ ngày Grand Opening, Bên B có quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho bên thứ ba. Ban sáng lập Bên A giữ quyền ưu tiên mua lại (Right of First Refusal) theo giá trị thẩm định tài sản tại thời điểm chuyển nhượng.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG VÀ CHỮ KÝ

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý tương đương, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên / Đóng dấu nếu là pháp nhân)

ĐỖ MINH SƠN

Đại diện HKD After Hours / Quản lý Điều hành

[HỌ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

Nhà Đầu Tư (Investor)